

제 목 : 신용조사 및 보증심사 소홀

처분대상자 : ①▶▶▶▶
(관련인) ②▷▷▷
③◀◀◀

처분종류 : ①주 의
②주 의
③주 의

위 관련인은 '16.10.13. <◁◁지점에서 (주)②②(대표이사 ■■■, ◆◆◆)에 대하여 시설자금보증 2,800백만원을 취급하였습니다.

「신용보증규정」 제3조(보증원칙)제1항에 의하면 보증은 기업의 신용을 공정·성실하게 평가하여 적절하게 제공하여야 하고 「보증심사운용요령」 제4조(보증심사원칙)에 따라 보증심사를 할 때에는 신용조사 등을 통해 파악한 내용을 근거로 관계법령, 「업무방법서」 및 규정 등에서 정하는 바에 따라 기업의 신용상태를 종합적으로 판단하여야 하며

「보증취급절차 운용요령」 제13조(신용조사의 원칙)에 따라 신용조사자는 관계법령 및 제규정을 준수하여 신의에 따라 성실하고 공정하게 기업의 경영상태와 사업전망을 조사하여야 합니다.

또한 「시설자금에 대한 보증 운용기준」 제6조(보증심사 검토사항)에 따르면 시설자금보증을 취급할 때에는 일반적인 심사사항 이외에도 계획사업의 내용과 자기자금 부담능력, 타인자금의 조달방법 등을 종합적으로 검토하여야 합니다.

그러나 관련인은 '16.03.14. 취급한 농업회사법인(주)▲▲[이하 (주)▲▲]에 대한 시설자금보증(건물신축) 2,520백만원이 '16.05.17. 주채무미실행 해지된 후 '16.09.02. 설립된 동사로 '16.10.13. 시설자금보증 2,800백만원을 재취급하면서

신설 관계기업인 동사로 보증취급하기 위해서는 건축허가 및 공사계약서 변경이 필요하고 기존 (주)▲▲에 대한 투자자와의 이해관계 등을 감안하면 변경취급의 타당성이 부족하며

사업수행을 위한 총소요자금을 7,354백만원(건물신축 3,585백만원, 기계설비 3,769백만원)으로 산정하면서 본건(2,800백만원)과 기지급금(2,085백만원)을 제외한 필요자금(2,469백만원)은 대표자의 소유재산 등을 감안할 때 자기자금 부담능력이 의문시 되고

(주)▲▲으로 취급할 때와 달리 외부 투자자 ▲▲▲[(주)▲▲▲, (주)ㄱㄱㄱ의 실제 경영자]의 신용상태에 변화가 있었는 바, 보증기업인 (주)▲▲▲의 주사업장이 가압류(청구금액 297백만원) 중이고 신보의 시설자금보증을 지원받아 신축한 사업장 건물이 (주)ㄱㄱㄱ 명의로 소유권 보존된 후 타 채권은행에 담보제공 되는 등 시설자금 보증특약이 미이행되어 사실상 부실기업임에도 이에 대한 검토를 소홀히 하였습니다.

아울러 동사로 변경취급하면서 재작성한 공사도급계약서 내용이 기존 계약내용과 상이하고 최초 (주)▲▲으로 보증취급 시 공정률 20%, '16.06.30. 준공예정이던 계획사업이 7개월이 경과하여 동사로 보증취급할 때의 공정률은 10%로 사업진행이 부진하였으며

↓ 공사도급계약서 변경내용 : 계약금액 3,585백만원(기지급금 685백만원)
→ 계약금액 3,585백만원(선금 358백만원)

☆☆☆의 "건축관계자 변경신고(건축주) 수리 알림"을 통해 본건 건축과 관련하여 인근 축사의 민원으로 공사가 부진한 사실을 알 수 있었음에도 계획사업의 실현가능성에 대한 검토를 소홀히 한 채 보증취급 후 보증특약 미이행 상태에서 사업장 가압류와 이자연체로 보증부실 발생하였습니다.

이에 대하여 관련인은 (주)▲▲에 대한 최초 보증은 채권은행의 사업성 이해부족으로 미실행 되었으나 대출금 조달 외에 계획사업의 장애는 없었고 이후 ▽▽▽▽ ▽▽▽▽과 협의하여 동사로 보증 신청해 왔고 신보의 위험 부담을 낮추고자 전액해지 조건으로 보증 심사하였으며 건물 완공 후 설비 가동 전이라도 신보의 위험은 제거될 수 있을 것이라 판단하였고

대표이사 ■■■, ◆◆◆은 '13.5월 사업용 부지를 취득하여 사업을 준비해 왔고 주택 및 기타부동산을 보유하고 있으며 (주)▲▲의 자본금(1,622백만원)을 해당 사업에 사용한 점을 볼 때 사업수행능력, 자기자금 부담능력 갖춘 것으로 판단하였으며

공장건축에 대한 소요자금 3,585백만원 중 금융차입 2,800백만원을 제외한 자기자금은 785백만원이고 이 중 685백만원은 기지급하여 추가 필요자금은 100백만원에 불과하며 설비자금 3,769백만원과 관련하여 이 중 1,400백만원은 기지급되었고 외부투자를 통해 (주)▲▲이 1,200백만원 조달한 사실 있는 점을 감안할 때 향후 조달 예정 자금은 1,169백만원으로

대표이사의 지인인 ▲▲▲과 투자확약을 한 것으로 확인하였고 ▲▲▲이 운영하는 (주)▽▽▽, (주)▲▲▲와 개인자산 보유현황을 조사하였으며 ▲▲▲은 단순투자자로 동사 경영과 무관한 것으로 판단하였습니다.

또한 본건 주채무감액실행 후 채권은행에 주채무 추가 취급 중단을 요청하였고 동사로부터 경영계획서를 받아 설계변경 및 시공사 교체, 투자예정자의 투자확약을 확인하였으며 시공사로부터 책임시공확인서·유치권포기확인서를 제출받아 신보의 위험을 낮추기 위해 노력한 점, 실제 부실금액이 400백만원으로 감소된 점과 부실 원인이 인근 주민과의 마찰로 공사가 진행되지 못해 발생한 것으로 심사 당시 예측하기 어려웠다는 점을 고려해 줄 것을 요청하였습니다.

판단컨대 (주)▲▲에 대한 시설자금보증이 주채무미실행 해지된 후 동사로 재취급한 것은 (주)▲▲으로 재취급할 경우 신용도취약기업에 해당되어 변경취급의 타당성이 부족하고

대표이사 ■■■, ◆◆◆은 오랜기간 ♡♡♡♡♡♡♡을 운영해온 자로 (주)▲▲에 현물출자한 토지와 기타 부동산을 소유하고 있으나 매입가격 소액이고 대출 담보로 이미 활용되어 추가 자금조달능력이 의문시되며

부족자금은 투자자 ▲▲▲과 그가 운영하는 (주)ㄱㄱㄱ 및 (주)▲▲▲로부터 투자받기로 하였으나 본건 보증취급 때 보증기업인 (주)▲▲▲는 사실상 부실기업으로 실제 투자 가능 여부 등에 대한 검토가 필요했음에도 이를 소홀히 하였습니다.

또한 동사로 재취급하면서 새로 체결한 공사도급계약서가 기존 계약내용과 상이함에도 이에 대한 검토를 하지 않았고 ☆☆☆의 "건축관계자 변경신고(건축주) 수리 알림"에서 본건 건축과 관련하여 민원(인근 축사)에 대한 해결과 추가 방지에 대한 협조요구가 있었으나 이를 간과하였고 결국 민원이 지속되어 공사지연으로 부실이 발생한 점을 감안하면 경위서 주장은 수용할 수 없습니다.

다만 본건 보증취급하는 과정에서 (주)▲▲으로 보증진행이 어려워지자 대표이사 ■■■이 수차례에 걸쳐 오랜기간 많은 투자가 진행되어 본건 보증지원이 안될 경우 시설투자 계획이 무산될 수 있는 점과 새로 설립한 동사로 보증 취급해 줄 것을 요청함에 따라 이를 적극적으로 수용하였고

(주)▲▲▲의 사업장 가압류가 본건 취급전인 '16.10.06. 해제접수되어 '16.10.19.해제登記되었고 사업장 소유권이 (주)ㄱㄱㄱ로 보존되었으나 주채무 상환되어 정상적으로 보증해지된 점

본건 시설자금보증을 취급하면서 신보의 리스크를 줄이기 위해 채권은행을 설득하여 일부해지 조건을 전액해지 조건으로 변경한 것과 주채무감액실행 이후 채권은행에 주채무 추가 취급 중단 요청 등 신보의 위험을 낮추기 위해 노력한 점, 최종 부실금액이 400백만원으로 감소한 점, 이후 채권은행으로부터 이전받은 토지에 대한 근저당권으로부터 일부 회수(예상구상실익 16백만원) 가능한 점은 감안할 수 있습니다.

따라서 주채무미실행 해지된 시설자금보증을 신설 관계기업으로 재취급하면서 자기 자금 부담능력과 외부 투자자의 투자가능성 및 민원으로 인한 계획사업의 실현가능성 등에 대한 검토를 소홀히 한 채 보증취급 후 349일만에 부실 발생하였으나 위 감안사항을 고려하여 관련인 전원 「주의」 처분합니다.